

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/4775

הצעת חוק התאמת לוח חופשות הלימודים לשעות העבודה והמנוחה במשק (תיקוני חקיקה),

התשפ"ד–2024

תיקון חוק לימוד 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 12 ד יבוא :
חובה

"חופשות לימודים 12ה. (א) חופשת הקיץ במוסדות החינוך היסודיים
תחל ביום ט"ו בתמוז ותסתיים ביום ל' באב.

(ב) חופשת הקיץ במוסדות החינוך
העל-יסודיים תחל ביום ה' בתמוז ותסתיים ביום
ל' באב.

(ג) במהלך שנת הלימודים יתקיימו במוסדות
החינוך חופשות במועדים שלהלן :

(1) חופשת ראש השנה תחל ביום כ"ט
באלול ותסתיים ביום ב' בתשרי ;

(2) חופשת סוכות תחל ביום ט' בתשרי
ותסתיים ביום כ"ב בתשרי ;

(3) חופשת חנוכה תחל ביום כ"ה בכסלו
ותסתיים ביום ב' בטבת ;

(4) חופשת פורים תחל ביום י"ד באדר
ותסתיים ביום ט"ו באדר ;

(5) חופשת פסח תחל ביום ו' בניסן
ותסתיים ביום כ"א בניסן ;

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

(6) חופשת שבועות תחל ביום ה' בסיון ותסתיים ביום ו' בסיון.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) –

(1) השר יציג, במהלך חודש אדר של כל שנה, לוח חופשות מותאם לשנת הלימודים שלאחריה, ובלבד שלא יוסיף על מספר ימי החופשה; לוח החופשות המותאם טעון אישור של ועדת החינוך של הכנסת;

(2) השר, באישור ועדת החינוך של הכנסת, רשאי לערוך במהלך שנת לימודים, התאמות במועדי החופשה באותה שנת לימודים, ובלבד שלא יוסיף על מספר ימי החופשה.

(ה) בחופשת הלימודים יחולו על עובד הוראה שמגיע למוסד החינוך לצורך ביצוע עבודתו הסדרי הביטוח החלים עליו בתקופת הלימודים."

2. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951² – תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מפקח עבודה אזורי" יבוא:

"עובד בשבוע עבודה מקוצר" – עובד שחל עליו הסכם קיבוצי כללי או צו הרחבה בעניין מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים;";

(2) בסעיף 2(א), בסופו יבוא "ולעניין עובד בשבוע עבודה מקוצר – שמונה שעות וחמישים דקות";

(3) בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לעניין עובד בשבוע עבודה מקוצר, שבוע העבודה יהיה בן חמישה ימי עבודה, למעט בשבועות שנקבע בהם סוף שבוע ארוך כאמור בסעיף קטן (ג), שבהם יהיה שבוע העבודה בן ארבעה ימי עבודה.

² ס"ח התשי"א עמ' 204.

(ג) סוף שבוע ארוך יתקיים בחמישה שבועות במשך כל שנה, במועדים שתקבע ועדה בראשות המנהל הכללי של משרד החינוך וחברים בה המנהלים הכלליים של משרד האוצר, משרד הפנים, משרד התיירות, משרד הכלכלה וכן יושב ראש ההסתדרות וראש נשיאות הארגונים העסקיים."

(4) בסעיף 5(א), אחרי "משמונה שעות עבודה" יבוא "ולעניין עובד בשבוע מקוצר – משמונה שעות וחמישים דקות".

תחילה ותחולה 3. תחילתו של חוק זה ביום ט"ו באלול התשפ"ג (1 בספטמבר 2023), והוא יחול על לוח החופשות ומועדי החופשות משנת הלימודים התשפ"ד ואילך.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה ליישם את המלצות ועדת המשנה לבחינת ימי החופשה במערכת החינוך (להלן – הוועדה) שהוקמה במטרה לצמצם את הפער בין חופשות המורים לחופשות ההורים. הוועדה הגישה המלצותיה לוועדת החינוך של הכנסת, הציגה שלושה מתווים והמליצה בפני ועדת החינוך על מתווה משולב שיגרע 4.5 ימי הוראה מלוח חופשות המורים, אך בשילוב עם פתרון בית הספר של החופש הגדול ועם ארבעה סופי שבוע ארוכים, יצמצם את הפער בין ימי החופשה במערכת החינוך לימי חופשות ההורים ב-19.5 ימים.

עם המלצות הוועדה נמנו קיצור החופש הגדול לשישה שבועות והזזת תחילת שנת הלימודים ליום א' באלול, ביטול חופשת ל"ג בעומר וביטול החופשה ביום אסרו חג של שבועות ושל סוכות.

עוד המליצה הוועדה לקדם תכנית לחמישה סופי שבוע ארוכים וליצור "גשר" של ימי חופשה בין יום הכיפורים לסוכות ובכך לפצות על חלק מהימים שנגרעו מלוח החופשה של המורים. המלצות אחרות של הוועדה היו להרחיב את בית הספר של החופש הגדול ולהחילו נוסף על שלושת השבועות של תחילת החופש הגדול גם על חופשת פסח וחנוכה.

העלויות הישירות המוערכות לתכנית זו הן עד 900 מיליון שקלים חדשים, אך צפי ההחזר למשק ולהכנסות המדינה כתוצאה מביטול ימי החופשה יצמצם את העלות, זאת על פי אומדן המועצה הלאומית לכלכלה כפי שהוצג באחת מישיבות הוועדה.

המלצות הוועדה אושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת ביום כ"ד בתמוז התשע"ז (18 ביולי 2017) ולאורן נכתבה הצעת חוק זו.

כצעד משלים לצמצום הפער בין חופשות המורים לחופשות ההורים מוצע לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, הוראות לעניין היקף יום עבודה לעובד בשבוע עבודה בן חמישה ימים, ולעניין מספר ימי העבודה בשבוע עבודה כזה, וכן לקבוע כי בשבועות שלגביהם נקבע סוף שבוע ארוך בהתאם להחלטות ועדת מנכ"לים, יהיה שבוע העבודה בן ארבעה ימים בלבד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (1637/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1637/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשפ"ד (22.07.2024)

